■ 범죄수사규칙 [별지 제164호서식]

Уведомление и подтверждение согласия на звукозапись показаний

Номер приема по системе KICS			
ФИО		Дата рождения	

〈Полиция пользуется системой звукозаписи показаний для защиты прав человека у допрашиваемых, что делает процесс расследования объективным и прозрачным. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующее. Звукозапись показаний будет производиться только после получения Вашего огласия.〉

※ Однако несмотря на наличие разрешения на ведение звукозаписи (договорённость о ведении звукозаписи), звукозапись может не производится в случае нехватки подходящих для этого помещений или неисправностей звукозаписывающего оборудования.

○ Соглашившись на запись допроса, Вы в любой момент можете инициировать её прекращение. В случае, если вы отказались от звукозаписи и расследование идет без звукозаписи показаний, вы также можете попросить сделать звукозапись.

○ Звукозапись показаний продолжается с начала подготовки протокола допроса и до его завершения с соответствующим печатью или подписью допрашиваемого.

○ Файл звукозаписи показаний используется только для того, чтобы проверить, были ли допущены нарушения прав человека в ходе расследования, верно ли все указано в протоколе, как было сказано допрашиваемым, и чтобы указать допрашиваемому на сказанное им ранее. При этом файл не отправляется в прокуратуру.

※ Однако файл может быть предоствлен в случае прямого запроса следственных органов или сюда на соответствующем юридическом основании.

○ Прослушивание файла звукозаписи показаний возможно во время чтения готового протокола или после заверенного печатью или подписью допрашиваемого. Позже вы можете прослушать записанный файл согласно порядку раскрытия информации или можете проверить содержание показаний, сделав письменную расшифровку звукозаписи*.

* Письменная расшифровка звукозаписи производится на средства обратившейся стороны, а сам файл(как и его копии и дубликаты) не предоставляется.

※ Отдельно от прослушивания файла звукозаписи показаний и его расшифровки, копия протокола допроса может быть предоставлена в соответствии с порядком раскрытия информации.

○ Записанные файлы будут удалены через 3 года, начиная с даты записи, в целях защиты конфиденциальности допрашиваемых.

※ Однако, если в отношении записанного файла до истечения трехлетнего срока будет принят к рассмотрению запрос о раскрытии информации, прослушивании, копировании, или другой запрос из суда или следственных органов, то после завершения действий в соответствии с запросом файл будет подлежать уничтожению.

○ Любой допрашиваемый может выразить свое несогласие со звукозаписью своих показаний.

Даете ли вы добровольное согласие на звукозапись ваших показаний?

Согласен ( ) Не согласен ( )

20 . . . ФИО (Подпись)